

[7] 캠프선박운용(주) 시간외근무 시 관련 지침 미준수

- 캠프선박운용(주) 「시간외근무 및 보상휴가 운영에 관한 지침」(이하 ‘지침’이라 함) 제3조(대상업무)에 따르면 시간외근무¹⁾ 대상업무는 특정시간에 업무량이 집중되거나 증가하여 근무시간 내에 처리가 불가능할 경우 등에 하도록 되어 있으며
 - 같은 지침 제5조(적용시간)에 따르면 시간외근무 적용시간은 근무시간 이후에는 18시 30분부터 21시 30분까지이며, 1주간 12시간을 초과하지 않도록 되어 있음
 - 한편, 시간외근무는 신청 시에 근무시간을 기재하고, 이행 결과 보고 시에 실제 근무시간을 기재하여 시간외근무가 충실하게 이행되도록 관리하는 것이 타당함
- 그런데, 2016년부터 감사일 현재까지 캠프선박운용(주)의 시간외근무 이행 실태를 점검한 결과
 - [표 7]과 같이 ■■■ RRR은 2018. ㉔. ㉔.(19:30~ 22:30) 등 총 4회(4시간)에 걸쳐 시간외근무(수당지급)를 신청 및 이행 보고를 하면서 적용시간인 21:30을 초과하여 22:30까지 시간 외 근무를 하였고
 - ◇◇ PPP는 시간외근무(수당지급) 이후 실근무시간을 기재하지 않는 등 관련 지침을 준수하지 않은 것으로 확인됨²⁾

1) 수당지급 시간외근무와 휴가로 보상하는 시간외근무로 구분되어 있음

2) 지침을 벗어난 시간외근무(7시간, 167,202원)에 해당하나 시간외근무 명령 승인하에 근무하였으므로 환수조치는 하지 않음

- 한편 ▽▽ FFF은 1주간[2018. 2. 20.(화) ~ 2. 25.(일)]에 걸쳐 5회, 15시간 시간외근무(보상휴가)를 하여 1주간 한도(12시간)를 3시간 초과하는 등
- ▽▽ FFF 등 3인은 시간외근무(보상휴가) 12시간을 지침에 맞지 않게 사용하거나 실근무 시간을 미기재한 것으로 확인됨

[표 7] 시간외근무 지침 미준수 현황

(단위 : 시간, 원)

순번	구분	근무자 성명	근무일시	근무 시간 적용	지침 미준수 시간외근무			
					내역	근무 시간(a)	단가 ³⁾ (b)	시간외 수당(a*b)

“ 기재 생략 ”

3) 월봉의 209분의 1.5

- 또한, [그림 1]과 같이 시간외근무를 신청하면서 예정 근무시간 뿐만 아니라 이행 결과 보고 시점에 기재해야 하는 실제근무 시간도 함께 인쇄되는 등으로 인해 실제 근무한 시간을 확인할 수 없는 등 내부통제가 미흡하여 명확한 제도 마련이 필요한 실정임

————— 【그림 1】 시간외근무 신청서 —————

“ 기재 생략 ”

————— 【조치할 사항】 —————

- ◇ 캠프코선박운용(주) 대표이사는 직원들의 시간외근무에 대해 효율적으로 내부통제가 이루어질 수 있도록 시스템을 마련하고 (개선),
- 시간외근무 지침에서 정한 근무시간, 한도 등을 벗어나 시간외 근무를 하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바람 (주의)